

Acuerdo de Tratamiento de Datos (DPA) — Portia

Portia — Software de gestión de conserjería

Última actualización del borrador: 30 de junio de 2026

Versión: 0.1 (borrador, sin revisión legal)

Este acuerdo regula el tratamiento de datos personales que **Portia** (el “Encargado”) realiza por cuenta del **edificio / administradora** (el “Responsable”), en el marco de la **Ley N° 21.719** y del contrato de prestación de servicios entre ambos.

1. Objeto y roles

- El **Responsable** (el edificio/administradora) determina los fines y medios del tratamiento.
- El **Encargado** (Portia) trata los datos únicamente según las instrucciones del Responsable y para prestar el servicio descrito en los Términos de Servicio.

2. Datos y titulares afectados

Categoría de datos	Titulares
Nombre, RUT, destino de visita	Visitantes
Nombre, departamento (encomiendas)	Residentes
Fotos asociadas a registros	Personas que aparezcan en ellas
Horarios de acceso, novedades	Visitantes, residentes, conserjes
Nombre, correo (cuentas)	Conserjes y administradores

3. Obligaciones del Encargado (Portia)

- Tratar los datos solo para prestar el servicio y según instrucciones documentadas del Responsable.
- Aplicar medidas de seguridad técnicas y organizativas (aislamiento por edificio con RLS, fotos en bucket privado con URLs firmadas, cifrado en tránsito y en reposo, control de acceso por roles). Ver `../.. /SECURITY.md`.
- No ceder los datos a terceros salvo subencargados necesarios para el servicio (ver sección 5).

- Asistir al Responsable en la atención de solicitudes de los titulares (acceso, rectificación, supresión, etc.).
- Notificar al Responsable sin demora indebida ante una brecha de seguridad que afecte datos personales. Ver el procedimiento en `../security/incident-response.md`.
- Eliminar o devolver los datos al terminar el servicio, según instruya el Responsable.

4. Obligaciones del Responsable (edificio / administradora)

- Tener una base legal válida para registrar los datos de las personas.
- Informar a los titulares sobre el tratamiento (apoyándose en la Política de Privacidad).
- No registrar datos sensibles innecesarios en campos de texto libre.
- Cursar a Portia solo instrucciones lícitas.

5. Subencargados

Portia se apoya en proveedores de infraestructura para prestar el servicio, principalmente:

Subencargado	Servicio	Ubicación de los datos
Supabase	Base de datos, autenticación, almacenamiento de fotos	São Paulo, Brasil
Vercel	Hospedaje del panel web de administración	[confirmar región]

Nota para revisión legal: el almacenamiento en Brasil es una **transferencia internacional**. Debe quedar declarado y cubierto por las garantías que exija la Ley 21.719.

6. Transferencia internacional

Los datos se almacenan fuera de Chile (Brasil). El abogado debe confirmar las garantías aplicables y si corresponde declarar esta transferencia explícitamente al titular y/o a la autoridad.

7. Duración y término

Este acuerdo rige mientras Portia trate datos por cuenta del Responsable. Al terminar, Portia devolverá o eliminará los datos según las instrucciones del Responsable y la política de retención (`../data/data-retention.md`).

8. Firmas

	Responsable (edificio/administradora)	Encargado (Portia)
Nombre		
Cargo		
Fecha		

Documento generado a partir del borrador en docs/legal/ del repositorio de Portia. Pendiente de revisión legal.